



**PUTUSAN**  
Nomor 3493 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FATILIA TELAMBANUA**, bertempat tinggal di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
2. **SENTOSA ZEBUA**, bertempat tinggal di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE. dan kawan-kawan, Para Advokat, Advokat Magang dan Mediator pada *Law Office & Mediator Yulius Laoli, S.H., M.H., CPL., CPCLE. And Partners*, beralamat di Jalan Arah Alasa Km. 11,5 Arah Alasa, Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023;  
Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n :

1. **NOFANOLO ZEBUA**, bertempat tinggal di Jalan Fondrako Km. 3, Dusun I, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
2. **SETIAWAN ZEBUA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Halawa & Associates*, beralamat di Jalan Pales 5, Nomor 19-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022;  
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n :

1. **ATILIA BUAYA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023*



hal ini memberikan kuasa kepada Sehati Halawa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office Halawa & Associates*, beralamat di Jalan Pales 5, Nomor 19-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2022;

2. **SYUKUR TARUNI ZEBUA**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. **MOLO'O ZEBUA**, bertempat tinggal di Jalan Fondrako Km. 3, Dusun 1, Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya agar tidak memasuki sebidang tanah milik Penggugat, yang dahulu terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, sekarang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, seluas 778 m<sup>2</sup>, selama perkara ini masih dalam proses persidangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, sekarang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, seluas 778 m<sup>2</sup>, adalah sah milik Penggugat;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



3. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus tahun 1998 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September tahun 1990 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 21, adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan dalam hukum membatalkan dan mencabut semua surat-surat kepemilikan Tanah Para Tergugat atas tanah objek sengketa karena penerbitannya catat hukum dan tidak sah oleh karenanya batal demi hukum;
8. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
9. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, sekarang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, seluas 778 m<sup>2</sup>;
11. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1, 2 untuk membayar seluruh kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.060.000.000.000,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2, atau orang lain untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada Penggugat;
14. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, untuk tunduk pada putusan ini;
15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Para Tergugat:

1. Surat Kuasa tanggal 10 November 2021 yang diberikan oleh Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 kepada kuasanya untuk mewakili Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 mengajukan gugatan terhadap Tergugat - 1 dan Tergugat - 2 dan atas objek perkara (tanah) cacat formil dan kabur;
2. Dalam surat gugatan ada penambahan pihak Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat - 2 yang tidak dikuasakan dan tidak disebutkan dalam Surat Kuasa tanggal 10 November 2021 yang diberikan oleh Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 kepada kuasanya;
3. Kekeliruan objek gugatan terhadap Tergugat I: Nofanolo Zebua;
4. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, uraian posita dan petitum gugatan tidak relevan;

Turut Tergugat I:

1. Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst. *a quo* atas dasar dan alasan perbuatan melawan hukum salah sasaran memposisikan pihak yang digugat;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Gugatan dalam Perkara Perdata Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN  
Gst. cacat hukum dan tanpa hak diajukan terhadap Turut Tergugat - 1;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang seluas 778 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua adalah sah hak dan milik ahli waris dari alm. Sokhifao Zebua;
3. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September tahun 1990 tidak sah dan dikesampingkan sebagai bukti hak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas tanah objek perkara yang dimaksud dan diuraikan dalam surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua tidak sah dan tidak berkekuatan menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua kepada Tergugat - 1 dalam rekonvensi ataupun kepada suami Tergugat - 1 dalam Rekonvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua tidak sah dan tidak berkekuatan menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam rekonvensi secara tanggung-menanggung untuk membayar kepada Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 dalam Rekonvensi yaitu kerugian immateriil/kerugian moril

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat - 1 dan Penggugat - 2 dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), secara sekaligus;

Subsida, bilamana pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- 1. Menyatakan dalam hukum gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Register Perkara Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst. yang diajukan terhadap Turut Tergugat 1 dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi cacat hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 2. Menyatakan dalam hukum sita jaminan *coservatoir beslag* yang telah diletakkan atas harta Tergugat 1 dan Tergugat dalam Rekonvensi sah menurut hukum;
- 3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi beserta anak yang lahir dalam pernikahan alm. Sokhifao Zebua dengan Penggugat dalam Rekonvensi yaitu: Setiawan Zebua, Kurniati Zebua dan Arman Syukur Taruni Zebua als. Syukur Taruni Zebua adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sokhifao Zebua;
- 4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara dalam Konvensi seluas 778 m<sup>2</sup>, sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua adalah sah hak dan milik ahli waris dari alm. Sokhifao Zebua;
- 5. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September tahun 1990 tidak berkekuatan hukum dan dikesampingkan sebagai bukti hak atas tanah objek perkara dalam konvensi;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



6. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tanggal 25 Agustus tahun 1998 atas tanah objek perkara dalam konvensi yang dimaksud dan diuraikan dalam surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas alm. Sokhifao Zebua tidak berkekuatan hukum dan dikesampingkan sebagai bukti hak atas tanah objek perkara dalam konvensi;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 25 Agustus 1998 atas surat Sertifikat Hak Milik Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua kepada Tergugat - 1 dalam Rekonvensi ataupun kepada suami Tergugat - 1 dalam Rekonvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2 ataupun ahli waris yang lain dari suami Tergugat 1 dalam Rekonvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua dan pihak lain yang memperoleh hak dari pengalihan Tergugat 1 dalam Rekonvensi atas surat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua, perbuatan tanpa hak;
9. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 ataupun ahli waris yang lain dari suami Tergugat 1 dalam Rekonvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua dan pihak lain yang memperoleh hak dari pengalihan Tergugat 1 dalam rekonvensi atas surat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua untuk mengembalikan dan menyerahkan surat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua kepada ahli waris dari alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam rekonvensi paling lama 2 (dua) hari setelah adanya putusan hukum dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



10. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September Tahun 1990 dari alm. Sokhifao zebua kepada Tergugat – 1 dalam Rekonvensi ataupun kepada suami Tergugat - 1 dalam Rekonvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua dan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan kabupaten Nias atas nama Penggugat - 1 dalam Konvensi ataupun atas nama suami Penggugat - 1 dalam Konvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua dan surat - surat pengalihan kepada pihak lain dalam bentuk apapun yang bersumber dari Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September Tahun 1990 dan surat Sertifikat Hak Milik Nomor 20 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan kabupaten Nias atas nama Penggugat - 1 dalam Konvensi ataupun atas nama suami Penggugat - 1 dalam Konvensi yang bernama alm. Lala'aro Zebua, tidak berkekuatan hukum atas tanah objek perkara dalam gugatan rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi/Penggugat 1 dan 2 dalam Konvensi serta pihak manapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat 1 dan 2 dalam Konvensi untuk menyerahkan objek perkara dalam rekonvensi kepada ahli waris alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam Rekonvensi, dalam keadaan kosong, baik dan tanpa ada halangan dan syarat apapun;
12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi untuk membayar denda kepada ahli waris alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung sejak Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi lalai menyerahkan tanah objek perkara dalam gugatan rekonvensi kepada ahli waris alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam Rekonvensi sampai pada waktu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi lalai menyerahkan tanah objek perkara dalam gugatan rekonvensi kepada ahli waris alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat;
13. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi untuk membayar denda kepada ahli waris dari alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



per hari mulai dihitung sejak keterlambatan mengembalikan dan menyerahkan surat Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua tersebut sampai pada waktu Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi mengembalikan dan menyerahkan surat sertifikat hak milik atas tanah Nomor 21 Desa Hilina'a yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 31 Maret 1992 atas nama alm. Sokhifao Zebua tersebut kepada ahli waris dari alm. Sokhifao Zebua melalui Penggugat dalam Rekonvensi;

14. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi secara tanggung-menanggung untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi tunai dan sekaligus, yaitu:

1. Kerugian materiil Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
2. Kerugian moril Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

15. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi MOLO'O ZEBUA dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

1. Menyatakan dalam hukum, tanah objek perkara dalam gugatan Intervensi adalah hak dan milik Penggugat Intervensi dan dikeluarkan dari tanah objek Perkara Perdata Register Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst atas nama Tergugat Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September 1990 dan Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus 1998 serta surat perikatan hak tidak berkekuatan hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sebagai bukti hak atas tanah objek perkara dalam gugatan Intervensi;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanda tangan di atas nama Penggugat Intervensi yang ada dalam Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus 1998 dari alm. Sokhifao Zebua kepada Tergugat Intervensi 1 tersebut, cacat hukum;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst., tanggal 10 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*);
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini hingga putusan akhir;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst., tanggal 21 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan/gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, sekarang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, seluas 778 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Hak Milik Nomor 21 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau orang lain untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.960.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 580/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 10 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2021/PN Gst tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan/gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi dan Intervensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Akta.Pdt/2023/PN Gst *juncto* Nomor 580/PDT/2022/PT MDN *juncto* Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Terbanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2023 dalam Perkara Perdata Nomor 580/PDT/2022/PT Mdn;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 September 2022 dalam Perkara Perdata Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan/gugatan provisi Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi dan Intervensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan untuk itu;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 15 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena melakukan perusakan tanaman dan menguasai sebidang tanah objek perkara milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September tahun 1990 (Bukti P.1) dan Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus tahun 1998 (Bukti P-3), serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tertanggal 25 Agustus 1998 (Bukti P.5) dan Bukti P.6. Bahwa sebagian tanah dalam Bukti P.1 telah bersertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20 atas nama Penggugat 1;

Bahwa Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus tahun 1998 (Bukti P.3), yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tertanggal 25 Agustus 1998 (Bukti P.5) tersebut adalah merupakan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang didasarkan pada kesepakatan Para pihak yang membuatnya sehingga dengan demikian mempunyai nilai pembuktian yang sempurna di hadapan hukum;

Bahwa dalam Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 27 September Tahun 1990 (Bukti P.1) dan Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal 25 Agustus tahun 1998 (Bukti P.3), serta dikuatkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tertanggal 25 Agustus 1998 (Bukti P.5), Penggugat telah membayarkan ganti rugi/membeli sebidang tanah objek perkara berikut tanaman di atasnya dari Sokhifao Zebua. Dari fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa Surat

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Pindah Hak tersebut adalah riil dan kontan;

Bahwa sejak tahun 1990 Para Penggugat Telah menguasai objek sengketa, namun Para Tergugat sejak tahun 2019 merusak tanaman milik Para Penggugat dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum, padahal pemilik objek sengketa adalah Para Penggugat sebagaimana dalam Bukti P.1, P.2, P3 dan P.5 dan P.6, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah mempertimbangkan dan memutus dengan menerapkan hukum dengan benar;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: FATILIA TELAMBANUA dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 580/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 10 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst., tanggal 21 September 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **FATILIA TELAMBANUA**, dan 2. **SENTOSA ZEBUA** tersebut;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 580/Pdt/2022/PT MDN., tanggal 10 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Gst., tanggal 21 September 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan/gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kabupaten Nias, sekarang terletak di Desa Hilina'a, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, seluas 778 m<sup>2</sup>, sebagaimana dalam Surat Hak Milik Nomor 21 adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh Para Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
5. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Para Penggugat tanpa syarat setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, atau orang lain untuk menyerahkan tanah objek perkara tanpa syarat, dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3493 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001